



PUTUSAN
Nomor 3885 K/PDT/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TAMRIN BIN. M. TOYEB**, bertempat tinggal di RT 012, RW 006, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
2. **AMRIN BIN M. TOYEB**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendean RT 018, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
3. **RITA BINTI M. TOYEB**, bertempat tinggal di Dusun Sori RT 012, RW 006, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
4. **YUNITA BINTI M. TOYEB**, bertempat tinggal di Dusun Sori, RT 012, RW 006, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
5. **MAHRUS BIN M. TOYEB**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendean RT 018, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
6. **ASTRIANI BINTI M. TOYEB**, bertempat tinggal di Dusun Sori RT 012, RW 006, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
7. **JUNAIDIN BIN M. TOYEB**, bertempat tinggal di Dusun Sori RT 012, RW 006, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Purwanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum *Bambang Purwanto, S.H., M.H. & Partners*, beralamat di Jalan Datuk Dibanta, Lingkungan Lela,

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 3885 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatibaru Barat, Kecamatan Asakota, Kota Bima,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PUJI ASTUTI**, bertempat tinggal di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima,
2. **H. RIDWAN**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
3. **HUSNI**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
4. **H. RUSLAN**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
5. **FAHMI**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
6. **SAIFUL**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
7. **ARIFUDIN**, bertempat tinggal di Desa Rato Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
8. **MUSLIMI**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
9. **AZHAR**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
10. **DEDI**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
11. **FIAN**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
12. **AFDOAL**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
13. **RADIANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
14. **ISHAKA**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 3885 K/Pdt/2024



15. **FAIDIN**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
16. **WAHYUDIN**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
17. **AMIR**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
18. **ADHAR**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
19. **AFAN**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
20. **ARIF**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
21. **AKBAR**, bertempat tinggal Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
22. **TAUFIK**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
23. **FAHRIL**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
24. **AHMAD**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT - KABUPATEN BIMA**,
beralamat di Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 3885 K/Pdt/2024



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli labur Alm. M. Toib (orang tua Para Penggugat) dengan Anwar Ama Mukmina sebagaimana dalam Surat Jual Beli tertanggal 21 Juli 1979 dengan Luas 30 Are, Persil 17, Klas II, Kohir Nomor 898, Sanudi Bin Tabah sebagaimana dalam Surat Jual Beli tertanggal 21 Juni 1981 dengan Luas 28 Are, Persil 16, Klas II, Kohir Nomor 864, dan Aminah Ina Jaenab sebagaimana dalam Surat Jual Beli tertanggal 16 Mei 1983 dengan Luas 21 Are Persil 15 Klas II Kohir nomor 865 sehingga keseluruhan tanah obyek sengketa yang menjadi milik Alm M. TOIB (orang tua Para Penggugat) seluas $\pm$ 79 Are;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa yang secara keseluruhan seluas $\pm$ 79 Are yang saat ini terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima adalah milik Alm. M. Toib (orang tua Para Penggugat), dengan rincian dan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang kuasai oleh H. Ruslan (Tergugat IV), yang di antanya sebagai berikut:
 - 1) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini dikuasai oleh H. Ruslan (Tergugat IV) seluas $\pm$ 2 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Ruslan,
Sebelah selatan berbatasan dengan Gang,
Sebelah barat berbatasan dengan Saiful,
Sebelah timur berbatasan dengan Gang;
 - 2) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh H. Ruslan (Tergugat IV) seluas $\pm$ 6 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Gang,
Sebelah selatan berbatasan dengan H. Ruslan, Saiful,

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3885 K/Pdt/2024



Sebelah barat berbatasan dengan Afdool,

Sebelah timur berbatasan dengan Gang;

- 3) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh H. Ruslan (Tergugat IV) seluas $\pm$ 3 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Gang,

Sebelah selatan berbatasan dengan Azhar,

Sebelah barat berbatasan dengan Ishaka,

Sebelah timur berbatasan dengan Suradi;

- 4) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh H. Ruslan (Tergugat IV) seluas $\pm$ 5 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Faidi,

Sebelah selatan berbatasan dengan H, Ruslan, Fian,

Sebelah barat berbatasan dengan Abdilah,

Sebelah Timur Berbatasan dengan Ishaka;

- 5) Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh H. Ruslan (Tergugat IV) seluas $\pm$ 3 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan H. Ruslan,

Sebelah selatan berbatasan dengan Gang,

Sebelah barat berbatasan dengan Abdilah,

Sebelah timur berbatasan dengan Fian;

- b. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh Fahmi (Tergugat V) seluas $\pm$ 11 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Arif, Akbar, Taufik, Fahril, Ahmad,

Sebelah selatan berbatasan dengan Gang,

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 3885 K/Pdt/2024



- Sebelah barat berbatasan dengan Ismail Abu Landa,
Sebelah timur berbatasan dengan Amir;
- c. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai Saiful (Tergugat VI), seluas ± 2 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan H. Ruslan,
Sebelah selatan berbatasan dengan Gang,
Sebelah barat berbatasan dengan Arifudin,
Sebelah timur berbatasan dengan Ruslan;
- d. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai Arifudin (Tergugat VII), seluas ± 3 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan Afdool,
Sebelah selatan berbatasan dengan Gang,
Sebelah barat berbatasan dengan Muslimi,
Sebelah timur berbatasan dengan Saiful;
- e. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai Muslimi (Tergugat VIII), seluas ± 2 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan Suradi,
Sebelah selatan berbatasan dengan Gang,
Sebelah barat berbatasan dengan Azhar,
Sebelah timur berbatasan dengan Arifudin;
- f. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai Azhar (Tergugat IX), seluas ± 2 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan H. Ruslan,
Sebelah selatan berbatasan dengan Gang,
Sebelah barat berbatasan dengan Dedi,
Sebelah Timur Berbatasan dengan Muslimi;
- g. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai Dedi

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 3885 K/Pdt/2024



(Tergugat X), seluas ± 2 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Ishaka,

Sebelah selatan berbatasan dengan Gang,

Sebelah barat berbatasan dengan Fian,

Sebelah timur berbatasan dengan Azhar;

- h. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai Fian (Tergugat XI), seluas ± 2 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan H. Ruslan,

Sebelah selatan berbatasan dengan Gang,

Sebelah barat berbatasan dengan Ruslan,

Sebelah timur berbatasan dengan Dedi;

- i. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai Afdoal (Tergugat XII), seluas ± 3 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Gang,

Sebelah selatan berbatasan dengan Arifudin,

Sebelah barat berbatasan dengan Suradi,

Sebelah Timur Berbatasan dengan H. Ruslan;

- j. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai Radiansyah (Tergugat XIII), seluas ± 2 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Gang,

Sebelah selatan berbatasan dengan Muslimi,

Sebelah barat berbatasan dengan H. Ruslan,

Sebelah timur berbatasan dengan Afdoal;

- k. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai Ishaka (Tergugat XIV), seluas ± 2 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Gang,

Sebelah selatan berbatasan dengan Dedi,

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 3885 K/Pdt/2024



- Sebelah barat berbatasan dengan H. Ruslan,
Sebelah timur berbatasan dengan H. Ruslan;
- l. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai Faidin (Tergugat XV), seluas ± 3 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan Gang,
Sebelah selatan berbatasan dengan H. Ruslan,
Sebelah barat berbatasan dengan Sono,
Sebelah timur berbatasan dengan Ishaka;
- m. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai Wahyudin (Tergugat XVI), seluas 4 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan Adhar,
Sebelah selatan berbatasan dengan Gang,
Sebelah barat berbatasan dengan Amir,
Sebelah timur berbatasan dengan Gang;
- n. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh Amir (Tergugat XVII), seluas ± 3 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan Afan,
Sebelah selatan berbatasan dengan Gang,
Sebelah barat berbatasan dengan Fahmi,
Sebelah timur berbatasan dengan Wahyudin;
- o. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh Adhar (Tergugat XVIII), seluas ± 3 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan Gang,
Sebelah selatan berbatasan dengan Wahyudin,
Sebelah barat berbatasan dengan Afan,
Sebelah timur berbatasan dengan Gang;
- p. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato,

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 3885 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh Afan (Tergugat XIX), seluas ± 2 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Gang,

Sebelah selatan berbatasan dengan Amir,

Sebelah barat berbatasan dengan Arif,

Sebalah timur berbatasan dengan Adhar;

- q. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh Arif (Tergugat XX), seluas ± 2 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Gang,

Sebelah selatan berbatasan dengan Fahmi,

Sebelah barat berbatasan dengan Akbar,

Sebalah timur berbatasan dengan Afan;

- r. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh Akbar (Tergugat XXI), seluas ± 3 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Gang,

Sebelah selatan berbatasan dengan Fahmi,

Sebelah barat berbatasan dengan Taufik,

Sebalah timur berbatasan dengan Arif;

- s. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh Taufik (Tergugat XXII), seluas ± 2 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Gang,

Sebelah selatan berbatasan dengan Fahmi,

Sebelah barat berbatasan dengan Fahril,

Sebalah timur berbatasan dengan Akbar;

- t. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh Fahril (Tergugat XXIII), seluas ± 2 Are, dengan batas-batas sebagai

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3885 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Gang,
Sebelah selatan berbatasan dengan Fahmi,
Sebelah barat berbatasan dengan Ahmad,
Sebelah timur berbatasan dengan Taufik;

u. Tanah obyek sengketa yang terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang saat ini di kuasai oleh Ahmad (Tergugat XXIV), seluas ± 4 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Gang,
Sebelah selatan berbatasan dengan Fahmi,
Sebelah barat berbatasan dengan Ismail abu Landa,
Sebelah timur berbatasan dengan Fahril;

4. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. M. Toib;
5. Menyatakan sah menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa yang secara keseluruhan seluas ± 79 Are yang saat ini terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima adalah milik Alm. M. Toib (orang tua Para Penggugat), adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang melakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa yang saat ini terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima sehingga terbit Sertifikat Nomor 635 atas nama Puji Astusti adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan, mengosongkan dan atau mengembalikan tanah obyek sengketa yang secara keseluruhan seluas ± 79 Are yang saat ini terletak di So Nggelu, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, tanpa syarat apapun Kepada Para Penggugat;
8. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Kerugian Materiil

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3885 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan Kerugian Immateriil Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek sengketa;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

- Surat gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);
- Surat gugatan Para Penggugat *obscuur libel* (kabur/tidak jelas);
- Bahwa Para Penggugat telah keliru mencantumkan identitas Tergugat-Tergugat dalam gugatannya (*error in subyekto*) sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Kadarluasa/verjaring;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Rbi., tanggal 30 Oktober 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp17.645.000,00 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 3885 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan Putusan Nomor 202/PDT/2023/PT MTR., tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/PDT.G/2023/PN.RBI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram (NTB) Nomor 202/PDT/2023/PT MTR, tertanggal 11 Januari 2024, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 36/PDT.G/2023/PN RBI, tertanggal 30 Oktober 2023;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3885 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 29 Januari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena proses perbuatan hukum gadai sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sedangkan orang yang menerima penebusan gadai tersebut yaitu anak kandung dari H. Junaidi yang bernama Takdir Budiman tidak ditarik sebagai pihak oleh Para Penggugat, maka mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TAMRIN BIN. M. TOYEB dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TAMRIN BIN. M. TOYEB**, 2. **AMRIN BIN M. TOYEB**, 3. **RITA BINTI M. TOYEB**, 4. **YUNITA BINTI M. TOYEB**, 5. **MAHRUS BIN M. TOYEB**, 6. **ASTRIANI**

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3885 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI M. TOYEB, dan **7. JUNAIDIN BIN M. TOYEB**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 3885 K/Pdt/2024